

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6984/2544

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์  
นาย ชัชวาลย์หรือก้อน สุขแจ่ม

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 276

จำเลยชักพาผู้เสียหายและ ส. คนรักผู้เสียหายไปยังกระท่อมต่อมา ส. กลับว่า  
จะเกิดเรื่องไม่ดีจึงคิดจะกลับ ขณะที่ ส. กำลังติดเครื่องรถจักรยานยนต์และผู้เสียหาย  
จะนั่งซ้อนท้าย จำเลยได้เข้ามาล็อกคอผู้เสียหายลากลงมาและกอดปล้ำผู้เสียหาย  
จากนั้นมี ต., จ., ข. เข้ามาจับแขนพาไปที่แคร่ข้างกระท่อมช่วยกันถอดกางเกงผู้  
เสียหายแล้ว ต. ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนแรกโดยมี ข. ช่วยจับแขนพาผู้  
เสียหาย ระหว่างนี้จำเลยซึ่งอยู่บริเวณแคร่ได้ตะโกนบอกให้ จ. ไปตามหา ส. ซึ่งหนี  
ออกไปหาคนช่วยเหลือแล้วจำเลยและ จ. วิ่งออกไปสะกดก้นมิให้ ส. ไปร้องขอความ  
ช่วยเหลือได้ หลังจาก ต. กระทำชำเราเสร็จแล้ว ข. ได้กระทำชำเราเป็นคนต่อไป  
ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้ช่วยจับแขนพาผู้เสียหายระหว่างที่ ต. หรือ ข. ทำการกระทำ  
ชำเราแต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวนับได้ว่าเป็นตัวการในการร่วมกันข่มขืน  
กระทำชำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหนี้ยิงตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 276 วรรคสอง แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 3 คน ซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกัน ข่มขืนกระทำชำเรานางสาว...ผู้เสียหาย โดยร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายจับแขน ขา และล็อกคอ กอดปล้ำถอดกางเกงผู้เสียหายแล้วร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหาย โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่หลายครั้ง อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง โดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276, 83, 58 บวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1487/2538 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 จำคุก 15 ปี บวกโทษที่รอไว้ในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 1487/2538 ของศาลชั้นต้น เข้ากับคดีนี้เป็นจำคุก 16 ปี 1 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้ร่วมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสองดังที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่ได้ล็อกคอผู้เสียหายและจำเลยมิได้ร่วมจับแขนจับขาหรือกอดตัวผู้เสียหายเพื่อให้บุคคลอื่นกระทำชำเราผู้เสียหายดังที่ผู้เสียหายและนายสุรัชชัยพานโจทก์เบิกความแต่ประการใด เห็นว่าผู้เสียหายเบิกความ

ยืนยันว่า จำเลยเป็นผู้ลือกคอผู้เสียหายขณะจะขึ้นนั่งรถจักรยานยนต์คันที่นาย  
สุรัชย์กำลังติดเครื่องยนต์อยู่ และนายสุรัชย์เบิกความว่า ขณะก้มดูหัวเทียนรถอยู่พอ  
เงยหน้าขึ้นมาเห็นจำเลยเหวี่ยงผู้เสียหายลงที่พื้น ถ้อยคำของผู้เสียหายและนายสุ  
รัชย์พยานโจทก์ทั้งสองซึ่งร่วมเดินทางไปยังกระท่อมที่เกิดเหตุด้วยกันกับจำเลยโดย  
จำเลยเป็นผู้ชักชวนให้ไปยังกระท่อมดังกล่าวไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสองนี้มี  
สาเหตุโกรธเคืองจำเลยจนถึงกับจะแกล้งเบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องได้รับโทษ ผู้  
เสียหายและนายสุรัชย์เห็นการกระทำของจำเลยได้โดยอาศัยแสงสว่างของดวงจันทร์  
เพราะขณะเกิดเหตุเป็นคืนเดือนหงาย จำเลยอยู่ใกล้ตัวผู้เสียหาย ถ้อยคำของผู้เสีย  
หายกับนายสุรัชย์สอดคล้องกัน กล่าวคือ เมื่อจำเลยลือกคอผู้เสียหายแล้วจะต้อง  
เหวี่ยงตัวผู้เสียหายเพื่อให้ล้มลงหรือเพื่อลากตัวไปยังแคร่ซึ่งตั้งอยู่ข้างกระท่อม  
เหตุการณ์การที่ถูกคนร้ายข่มขืนกระทำชำเรา นั้นหากไม่เป็นความจริงและไม่ได้เกิด  
ขึ้นกับผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กนักเรียนอายุเพียง 15 ปีเศษ แล้วคงจะไม่กล่าวอ้างให้  
ตนเองต้องได้รับความเสื่อมเสียเป็นแน่ ทั้งการที่นายสุรัชย์เบิกความว่า ได้ขอร้อง  
พวกคนร้ายว่าอย่าทำอะไรแฟนผมเลย แต่คนร้ายก็ไม่ฟังและบอกให้นายสุรัชย์อยู่  
เฉย ๆ นั้น นายสุรัชย์คงจะหมายถึงว่าพวกคนร้ายนั้นจะต้องทำการข่มขืนกระทำ  
ชำเราผู้เสียหาย ฉะนั้น เมื่อมีการตรวจร่างกายและอวัยวะเพศของผู้เสียหายภายหลัง  
เกิดเหตุเล็กน้อยพบว่ามีกร่วมเพศ จึงฟังข้อเท็จจริงได้ว่าผู้เสียหายถูกข่มขืน  
กระทำชำเราจริงข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเป็นเด็กไม่กล้าขัดขืนคนร้ายอื่น ๆ ไม่ให้  
ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะจำเลยเป็นผู้ชักพาผู้เสียหายและนาย  
สุรัชย์ไปยังที่เกิดเหตุ ส่วนข้อที่ฎีกาว่า เหตุที่ผู้เสียหายและนายสุรัชย์เบิกความว่า  
จำเลยลือกคอผู้เสียหายก็เป็นไปตามคำขอของจำสิบตำรวจสภ. ๓ โอภาสรี อาของผู้  
เสียหายซึ่งบังคับให้ผู้เสียหายและนายสุรัชย์ให้เบิกความอย่างนั้นเนื่องจากผู้กระทำ  
ผิดจริงได้หลบหนีไปหมดแล้วมิฉะนั้นจะไม่ได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษหรือได้ค่า  
สินไหมทดแทนประกอบกับอาของผู้เสียหายต้องการจะดำเนินคดีแก่นายสุรัชย์ด้วย

เพราะเป็นตัวการที่พาผู้เสียหายออกจากบ้านไปจนเกิดเหตุ โดยนายสุรัชก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจนำไปขังไว้ เมื่อนายสุรัชยอมให้การดังกล่าวจึงกันไว้เป็นพยานแล้วปล่อยออกมานั้น ก็เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยขาดพยานหลักฐานสนับสนุนให้ฟังเป็นความจริงได้และทนายจำเลยก็ไม่ได้ถามค้านพยานโจทก์ถึงเรื่องดังกล่าวเพื่อให้พยานโจทก์ได้อธิบายว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้จากพยานหลักฐานก็ไม่ปรากฏว่ามีการกันนายสุรัชไว้เป็นพยานแต่อย่างใด ทั้งการที่จำเลยตะโกนบอกให้นายธงชัยวิ่งไปตามหานายสุรัชระหว่างที่นายเตี้ยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายโดยมีนายเชียรช่วยจับแขนขาผู้เสียหาย แล้วจำเลยและนายธงชัยวิ่งออกไปนั้น ก็โดยมีเจตนาเพื่อสะกิดกันมิให้นายสุรัชร้องขอความช่วยเหลือได้มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยเป็นห่วงนายสุรัชตามที่จำเลยฎีกาแต่อย่างใด พยานหลักฐานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ คดีฟังได้มั่นคงว่า จำเลยได้ชักพาผู้เสียหายและนายสุรัชคนรักผู้เสียหายไปยังกระท่อมที่เกิดเหตุ ต่อมานายสุรัชกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีจึงคิดจะกลับขณะที่นายสุรัชกำลังติดเครื่องรถจักรยานยนต์และผู้เสียหายจะนั่งซ้อนท้าย จำเลยได้เข้ามาล็อกคอผู้เสียหายลากลงมาและกอดปล้ำผู้เสียหาย จากนั้นมีนายเตี้ยนายแจ๊คและนายเชียรเข้ามาจับแขนขาผู้เสียหายพาไปที่แคร่ข้างกระท่อมแล้วช่วยกันถอดกางเกงผู้เสียหาย นายสุรัชจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ถูกนายเชียรขัดขวาง นายเตี้ยข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนแรกโดยมีนายเชียรช่วยจับแขนขาผู้เสียหายระหว่างนี้จำเลยซึ่งอยู่บริเวณแคร่ได้ตะโกนบอกให้นายแจ๊คไปตามหานายสุรัชซึ่งหนีออกไปหาคนช่วยเหลือแล้วจำเลยและนายแจ๊ควิ่งออกไปเพื่อหวังสะกิดกันมิให้นายสุรัชไปร้องขอความช่วยเหลือได้ หลังจากนั้นนายเตี้ยข่มขืนกระทำชำเราเสร็จแล้วนายเชียรได้ข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายเป็นคนต่อไป ดังนี้ แม้จำเลยจะมีได้ช่วยจับแขนขาผู้เสียหายระหว่างที่นายเตี้ยหรือนายเชียรทำการข่มขืนกระทำชำเราด้วยก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยดังกล่าวนับได้ว่าเป็นตัวการในการร่วมกันข่มขืน

กระทำซ้ำเราผู้เสียหายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 276 วรรคสอง แล้ว"

พิพากษายืน

(ปรีดี รุ่งวิสัย-อธยา ดิษยบุตร-สมศักดิ์ เนตรมัย)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | <u>เนติบัณฑิตยสภา</u> |
| <u>แผนก</u>                 |                       |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                       |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>       |